

0006111-93.2012.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante)

- 274/2012 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Santos, 65/2012 - DIG -

Delegacia de Investigações Gerais de Santos, 41/2012 - DIG - Delegacia de

Investigações Gerais de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edgard Ramos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006111-93.2012.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0006111-93.2012.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante)

- 274/2012 - DIG - Delegacia de Investigações Gerais de Santos, 65/2012 - DIG -

Delegacia de Investigações Gerais de Santos, 41/2012 - DIG - Delegacia de

Investigações Gerais de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Edgard Ramos da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Em relação ao réu Raul Portela Cândido, analisando os autos, inarredável o reconhecimento da prescrição da pretensão executória do Estado, qualificado nos autos.

Consigne-se que o reconhecimento da prescrição prefere qualquer outra providência,

pois a prescrição da pretensão executória extingue a punibilidade do agente e torna, inexoravelmente, prejudicada a análise de qualquer outra questão. Pois bem, o réu Raul foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, regime inicial aberto, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, por incurso nas sanções do artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (16/05/2013, fls. 187/193). A sentença condenatória foi publicada em 16/05/2013 (fl. 194) e transitou em julgado para o Ministério Público no dia 27/05/2013 (fl. 213). O réu Raul não foi advertido das condições de ingresso no regime prisional aberto (fl. 277), até a presente data, e o i. Promotor de Justiça manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória estatal (fl. 307). É o relatório.

Decido.

Na hipótese dos autos, nos termos do artigo 109, inciso V do Código Penal, a prescrição ocorreria em 4 (quatro) anos. Assim, fixada a prescrição nesse patamar, verifica-se que decorreu o lapso temporal de 4 (quatro) anos, em 26/05/2017, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição - iniciando-se o cômputo do lapso temporal da data do trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público, em 27/05/2013 (fl. 213). Portanto, de rigor a extinção da punibilidade do réu Raul, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, uma vez que decorreu o prazo prescricional. Ante o exposto, com fundamento no artigo 107, inciso IV c.c. o artigo 109, inciso V, e no artigo 114, inciso II, todos do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Raul Portela Cândido, pela ocorrência da prescrição da pretensão executória do Estado.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à devida atualização das informações processuais no sistema informatizado oficial, com a devida baixa da parte (evento 1), e comunique-se esta decisão ao IIRGD.

Verifica-se que o veículo apreendido (fl. 16), foi restituído ao proprietário (fls. 06/07, apenso Pedido de Liberação de Bens).

Oficie-se ao Setor de Depósito e Guarda de Objetos Apreendidos (3ª Vara Criminal local) comunicando esta decisão e o trânsito em julgado, bem como que poderá ser levada a efeito a destinação que a autoridade judiciária entender cabível, em relação aos objetos apreendidos (fls. 15/17, 64).

Após o cumprimento das determinações acima, promova-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para manifestação em relação ao valor apreendido na posse dos réus e depositado em Juízo (fls. 13, 63 - R\$ 235,00/Edgard e R\$ 25,00/Raul).

P.I.C.

Em relação ao réu Edgar Ramos da Silva, cumpra-se nos termos da decisão de fls.313. Guarujá, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA